



PUTUSAN
Nomor 111 PK/Pdt.Sus-HKI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT CEDANCE INDONESIA, diwakili oleh Direktur Utama, Muhammad Yusuf, berkedudukan di Jalan Jababeka XVII Blok U22 M KIJ I, Karang Baru, Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agustinus Prajaka Wahyu Baskara, S.H., M.Hum., Advokat, berkantor di Komplek Mahagoni Park B 1/67, RT/RW 001/007, Kelurahan Perigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2016;
Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

CRC INDUSTRIES INC, berkedudukan di 885 Louis Drive Warminster, Pennsylvania 18974, Amerika Serikat;
Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTUR MEREK, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km 24, Tangerang;
Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 111 PK/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek CRC, baik memproduksi, memasarkan, mendistribusikan, mempromosikan, menyimpan, menjual, menawarkan untuk menjual atau memasok ataupun melakukan transaksi-transaksi dengan cara lain, mencetak, membuat kemasan, label, film (*negative*) dan membuat desain (*opmaak*) atas produk, baik melalui iklan di mass media dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek CRC, sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Menghukum Tergugat untuk uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan provisi ini, efektif dihitung 7 (tujuh) hari sejak putusan provisi ini dibaca sampai dengan dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal:
 - (i). Sertifikat merek CRC dalam kelas 01 atas nama CRC Industries Inc, dengan Nomor Pendaftaran IDM000029950, tanggal pendaftaran 17 Februari 2005;
 - (ii). Sertifikat merek CRC dalam kelas 02 atas nama CRC Industries Inc, dengan Nomor Pendaftaran IDM000263826, tanggal pendaftaran 10 Agustus 2010;
 - (iii). Sertifikat merek CRC dalam kelas 03 atas nama CRC Industries Inc, dengan Nomor Pendaftaran IDM000243428, tanggal pendaftaran 9 April 2010;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 111 PK/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (iv). Sertifikat merek CRC dalam kelas 04 atas nama CRC Industries Inc, dengan Nomor Pendaftaran IDM000263825, tanggal pendaftaran 10 Agustus 2010;
3. Memerintahkan Ditjen HKI mencoret (i). Sertifikat merek CRC dalam kelas 01 atas nama CRC Industries Inc, dengan Nomor Pendaftaran IDM000029950, tanggal pendaftaran 17 Februari 2005, (ii). Sertifikat merek CRC dalam kelas 02 atas nama CRC Industries Inc, dengan Nomor Pendaftaran IDM000263826, tanggal pendaftaran 10 Agustus 2010, (iii). Sertifikat merek CRC dalam kelas 03 atas nama CRC Industries Inc, dengan Nomor Pendaftaran IDM000243428, tanggal pendaftaran 9 April 2010, (iv). Sertifikat merek CRC dalam kelas 04 atas nama CRC Industries Inc, dengan Nomor Pendaftaran IDM000263825, tanggal pendaftaran 10 Agustus 2010, dari daftar umum merek pada Ditjen HKI. Dengan segala akibat hukumnya dan mengumumkannya dalam berita resmi merek setelah putusan perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Ditjen HKI untuk menjelaskan, menaati dan mematuhi segala isi dan amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum kasasi, bantahan ataupun perlawanan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Atau:
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
 - Gugatan Penggugat tidak mempunyai *legitima persona standi in iudicio* (Febriyanto telah dinyatakan oleh Pengadilan sebagai pihak yang

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 111 PK/Pdt.Sus-HKI/2019



beriktikad tidak baik dan sekarang ini berstatus sebagai Penggugat dalam perwujudan baru sebagai PT Cedance Indonesia);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan permohonan provisi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan segala tindakan terkait menggunakan merek C&C (Cedance Indonesia) yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal CRC Penggugat Rekonvensi untuk barang yang sejenis dalam kelas 1, 2, 3 dan 4 sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik satu-satunya yang berhak atas merek terkenal CRC dan variannya untuk berbagai jenis barang yang di antaranya termasuk dalam kelas 1 di wilayah Republik Indonesia;
3. Menyatakan merek Penggugat Rekonvensi CRC dan variannya adalah merek terkenal;
4. Menyatakan merek C&C (Cedance Indonesia) yang saat ini masih digunakan oleh Tergugat Rekonvensi mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal "CRC" dan variannya milik Penggugat Rekonvensi untuk melindungi barang sejenis di kelas 1;
5. Menyatakan PT Cedance Indonesia (Penggugat/Tergugat Rekonvensi) dan Febriyanto adalah sebagai pihak yang sama yaitu Febriyanto selaku Komisaris pada PT Cedance Indonesia (Penggugat/Tergugat Rekonvensi);
6. Menyatakan dan menetapkan Tergugat Rekonvensi yang secara tanpa hak menggunakan merek C&C (Cedance Indonesia) yang mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal “CRC” dan variannya milik Penggugat Rekonvensi untuk barang sejenis adalah merupakan bentuk pelanggaran merek;

7. Menyatakan putusan dalam rekonvensi dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi dari Tergugat Rekonvensi atau Turut Tergugat Rekonvensi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Merek/2014/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 31 Maret 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat dalam Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik satu-satunya yang berhak atas merek terkenal CRC dan variannya untuk berbagai jenis barang yang di antaranya termasuk dalam kelas 1 di wilayah Republik Indonesia;
- Menyatakan merek Penggugat Rekonvensi CRC dan variannya adalah merek terkenal;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 111 PK/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 461 K/Pdt.Sus-HaKI/2015., tanggal 22 September 2015 adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Cedance Indonesia, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 461 K/Pdt.Sus-HaKI/2015., tanggal 22 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat pada tanggal 3 Februari 2016, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2016 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 27 Juli 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 07 PK/Pdt.Sus-HKI/2016/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 461 K/Pdt.Sus-HaKI/2015., *juncto* Nomor 61/Pdt.Sus-Merek/2014/PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 27 Juli 2016 itu juga;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71, dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 27 Juli 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat dan Pemohon Kasasi);
2. Membatalkan dan menganulir Putusan Kasasi Nomor 461 K/Pdt.Sus-HaKI/2015 *juncto* Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Merek/2014/PN Niaga.Jkt.Pst;
3. Menyatakan bahwa Putusan Kasasi Nomor 461 K/Pdt.Sus-HaKI/2015 *juncto* Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Merek/2014/PN Niaga.Jkt.Pst., tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal:
 - (i). Sertifikat merek CRC dalam kelas 01 atas nama CRC Industries Inc, dengan Nomor Pendaftaran IDM000029950, tanggal pendaftaran 17 Februari 2005;
 - (ii). Sertifikat merek CRC dalam kelas 02 atas nama CRC Industries Inc, dengan Nomor Pendaftaran IDM000263826, tanggal pendaftaran 10 Agustus 2010;
 - (iii). Sertifikat merek CRC dalam kelas 03 atas nama CRC Industries Inc, dengan Nomor Pendaftaran IDM000243428, tanggal pendaftaran 9 April 2010;
 - (iv). Sertifikat merek CRC dalam kelas 04 atas nama CRC Industries Inc, dengan Nomor Pendaftaran IDM000263825, tanggal pendaftaran 10 Agustus 2010;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 111 PK/Pdt.Sus-HKI/2019



2. Memerintahkan Ditjen KI mencoret:
 - (i). Sertifikat merek CRC dalam kelas 01 atas nama CRC Industries Inc, dengan Nomor Pendaftaran IDM000029950, tanggal pendaftaran 17 Februari 2005;
 - (ii). Sertifikat merek CRC dalam kelas 02 atas nama CRC Industries Inc, dengan Nomor Pendaftaran IDM000263826, tanggal pendaftaran 10 Agustus 2010;
 - (iii). Sertifikat merek CRC dalam kelas 03 atas nama CRC Industries Inc, dengan Nomor Pendaftaran IDM000243428, tanggal pendaftaran 9 April 2010;
 - (iv). Sertifikat merek CRC dalam kelas 04 atas nama CRC Industries Inc, dengan Nomor Pendaftaran IDM000263825, tanggal pendaftaran 10 Agustus 2010, dari Daftar Umum Merek pada Ditjen KI dengan segala akibat hukumnya dan mengumumkannya dalam berita resmi merek setelah putusan perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Ditjen KI untuk menjalankan, menaati dan mematuhi segala isi dan amar putusan peninjauan kembali *a quo*;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat dan Termohon Kasasi) untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara **saksama** alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 27 Juli 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris* dalam hal ini Mahkamah Agung tidak melakukan suatu kekhilafan ataupun suatu kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa nama PT Cedance Indonesia tidak ada persamaan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik Termohon Peninjauan Kembali “CRC Industries Inc”, baik dari segi bunyi, susunan huruf dan lain-lain dan tidak terbukti pula pendaftaran merek Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat dilandasi dengan iktikad tidak baik sehingga beralasan gugatan pembatalan merek yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam perkara ini ditolak untuk seluruhnya;

- Bahwa justru sebaliknya Tergugat dapat membuktikan bahwa pendaftaran merek dilakukan dengan iktikad baik telah melalui prosedur pemeriksaan administrasi maupun pemeriksaan substantif, dengan tidak ada niat untuk membonceng merek pihak lain untuk menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh maupun menyesatkan konsumen sehingga Tergugat adalah satu-satunya yang berhak atas merek CRC dan variannya untuk jenis barang dalam kelas 1, 2, 3 dan 4 serta dapat dibuktikan pula bahwa merek CRC adalah merek terkenal yang harus dilindungi;
- Bahwa dengan demikian alasan-alasan pembatalan merek sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT CEDANCE INDONESIA tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 111 PK/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT CEDANCE INDONESIA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	6.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Administrasi		
Peninjauan Kembali	: Rp	9.984.000,00 +
Jumlah	: Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Plt. Panitera Muda Perdata Khusus

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 111 PK/Pdt.Sus-HKI/2019